

remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, del partido de Alajuela, sección de propiedad bajo el sistema de folio real matrícula número nueve uno dos ocho cinco-F-cero cero cero, la cual es finca filial número A-uno cuatro, apartamento uno-cuatro de una sola planta destinada al uso habitacional, ubicada en el nivel uno del edificio A en proceso de construcción, situada en el distrito: cero ocho San Rafael, cantón cero uno Alajuela, provincia de Alajuela, Colinda al noreste, área común libre de zona verde, noroeste: área común libre de patio, sureste: finca filial A-uno tres suroeste: acceso área común construida, mide: setenta y cuatro metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados, y de igual forma se remata la Finca inscrita en el Registro Público, del partido de Alajuela, sección de propiedad bajo el sistema de folio real matrícula número nueve uno cuatro ocho uno-F-cero cero cero, la cual es finca filial estacionamiento A uno cuatro destinada a parqueo de vehículos en proceso de construcción, situada en el Distrito: cero ocho San Rafael, Cantón cero uno Alajuela, provincia de Alajuela, Colinda al noreste: Área común libre de zona verde, noroeste: finca filial estacionamiento cuarenta y dos, sureste: Finca filial estacionamiento a uno tres suroeste: Área común libre de calle de acceso, mide: catorce metros con treinta decímetros cuadrados. Y con una base de ochenta mil novecientos setenta y siete dólares con ochenta y nueve centavos, moneda de curso legal de Estados Unidos de Norteamérica ambas fincas se rematan libre de anotaciones, pero soportando los siguientes gravámenes, servidumbres y condiciones bajo las siguientes citas: Trescientos veintinueve-cero cero nueve dos ocho cero uno-cero nueve cero cuatro-cero cero uno, trescientos treinta y ocho-uno tres nueve nueve tres-cero uno-cero cero cero dos-cero cero uno, trescientos treinta y ocho-uno tres nueve nueve tres-cero uno-cero cero cero seis-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero uno nueve-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos cero-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos uno-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos dos-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos cincotrés-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos dos-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos seis-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos siete-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos ocho-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero dos nueve-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero tres cero-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero tres uno-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero tres dos-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero tres tres-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero tres cuatro-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero tres cinco-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero tres seis-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero nueve uno-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero nueve dos-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero nueve tres-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero nueve cuatro-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero nueve cinco-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero nueve seis-cero cero uno, trescientos treinta y nueve-cero cero cinco uno cinco-cero uno-cero cero nueve siete-cero cero uno

Artículo 13.—Elementos de valoración para asignación de puntaje. Para calificar los candidatos propuestos, la comisión de nombramientos tomará en cuenta los siguientes parámetros:

- Experiencia deportiva** entendida como el conocimiento en dirigencia deportiva o recreativa.
- Grado académico** distinción dada por alguna institución educativa (diplomado, bachiller, Licenciado, Máster, Doctor, etc).
- Experiencia comunal** conocimiento y vinculación de temas comunales
- Recomendaciones que presente junto con su hoja de vida.**

Artículo 14.—Asignación de Puntaje. La asignación de puntos para valorar la nota final se distribuirá de la siguiente manera: 35% del puntaje para la experiencia deportiva, 20% para atestados académicos, 30% experiencia comunal y 15% para las recomendaciones.

Artículo 15.—Informe. Una vez analizados y calificados los atestados de los candidatos propuestos, la Comisión nombrada rendirá un informe con los puntajes asignados a cada uno de los concursantes. Este informe será remitido al Concejo Municipal y se conocerá en la sesión anterior al nombramiento del Comité Cantonal de Deportes.

CAPÍTULO V

Sustitución y destitución de los miembros

Artículo 16.—Sustitución de los miembros y período correspondiente. La sustitución de uno o más miembros del Comité Cantonal, por la causa que sea será para completar el resto del período correspondiente al miembro sustituido. Se comunicará a las organizaciones pertinentes, para que según sea el miembro a sustituir, procedan a la designación y a su vez a la ratificación por medio del Concejo Municipal y podrá ocupar el cargo de la Junta Directiva que ocupó el sustituido, o bien la misma Junta Directiva dictaminará si procede un nuevo nombramiento del directorio, para ello se tomará en cuenta la mejor conveniencia para su funcionamiento.

Artículo 17.—Causales de destitución. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que corresponda y previo cumplimiento del debido proceso, los miembros de la Junta Directiva serán destituidos por cualquiera de las siguientes causas:

- Por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis alternas, contadas en periodos anuales de enero a diciembre de cada año
- Por violación evidente a las leyes y reglamentos que rigen la materia o por transgresiones a las normas éticas y morales que deben regir el comportamiento de los dirigentes del deporte y la recreación
- Por inhabilitación judicial
- Por el incumplimiento comprobado de los deberes y funciones que la ley y este Reglamento imponen a los integrantes del Comité Cantonal
- Alguna de las causales de responsabilidad administrativa estipuladas en el artículo 38 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

Artículo 18.—Comunicación al Concejo Municipal. Cuando un miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las causales indicadas en el artículo anterior, la Junta Directiva deberá comunicarlo por escrito al Concejo Municipal, junto con las pruebas respectivas. El Concejo una vez que ha recibido la comunicación o incluso de oficio, procederá a nombrar un Órgano Director a fin de que instruya el procedimiento administrativo correspondiente, según los numerales 308 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública.

Una vez instruido el procedimiento, el Órgano Director remitirá el expediente al Concejo Municipal acompañado de un informe, para que éste emita el acto final procedente. Si el Concejo ordena la destitución del directivo, procederá a reponer el miembro separado del cargo, siguiendo el procedimiento establecido según sea el sector al que representa el destituido en el Comité Cantonal.

El nuevo miembro que se designe, ocupará su cargo por el resto del periodo que falte para el vencimiento del nombramiento de la Junta Directiva del Comité Cantonal.

Artículo 19.—Publicación. De conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, procédase a publicar el proyecto en La Gaceta, el cual será sometido a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles.

Aprobado en la sesión ordinaria N° doscientos sesenta y seis-dos mil trece celebrada por el Concejo Municipal del cantón Central de Heredia de la provincia de Heredia el día veintinueve de julio del año dos mil trece.

Rige a partir de su publicación.

Heredia, 19 de agosto del 2013.—Lic. Enio Vargas Arrieta, Proveedor Municipal.—I vez.—O. C. N° 54851.—Solicitud N° 200-0041.—Crédito.—(IN2013054089).

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

PROYECTO DE REGLAMENTO AL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA OTORGAR DONACIONES Y AYUDAS PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS REPORTADAS A VECINOS DEL CANTÓN EN OCASIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL DECLARADA POR DECRETO 37305-MP

Considerando:

1°—Que los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el artículo 4 inciso a) del Código Municipal, reconocen la autonomía administrativa, política, reglamentaria y financiera de las Municipalidades.

2°—Que la Sala Constitucional en el voto número 5445-99, establece que en razón de la autonomía política de las Municipalidades, éstas pueden dictar sus propios reglamentos de organización; así como los de prestación de servicios públicos municipales.

3°—Que la potestad reglamentaria de las Municipalidades de aprobar reglamentos corresponde a los Concejos Municipales.

4°—El día cinco de setiembre del dos mil doce, a las ocho horas con cuarenta y dos minutos de la mañana, ocurrió un fuerte terremoto en la provincia de Guanacaste, cuya magnitud se determinó de 7,6 grados en la escala de Richter y con epicentro ubicado en la península de Nicoya.

5°—Mediante decreto N° 37305-MP publicado en el Alcance N° 141 de fecha 27 de setiembre de 2012, y de conformidad con las disposiciones de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley número 8488 del 22 de noviembre de 2005 y su reglamento decreto N° 34361-MP, el Gobierno de la República declara estado de emergencia en los cantones de: Abangares, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha, Nandayure, Tilarán, Bagaces y Cañas, de la provincia de Guanacaste; cantón central de Puntarenas y Montes de Oro, de la provincia de Puntarenas; Naranjo, Valverde Vega, Atenas, San Ramón, Grecia y Alfaro Ruiz, de la provincia de Alajuela y Sarapiquí de la Provincia de Heredia.

6°—Una de las áreas de mayor impacto que ha sufrido la ciudadanía en los cantones listados por el Decreto N° 37305-MP ha sido la de vivienda, según reportes realizados por las autoridades locales y verificados y validados por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. En ese sentido, el diagnóstico se ha enfocado al tipo de daño sufrido por las viviendas de conformidad con la intensidad del deterioro, en miras a focalizar esfuerzos para apoyar a los ciudadanos perjudicados, a partir de las disposiciones del artículo 180 Constitucional, de la Ley N° 8488 y del Código Municipal N° 7794.

7°—El artículo 62 del Código Municipal, Ley N° 7794, establece que las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio, para lo cual cada municipalidad emitirá el reglamento para regular esta potestad, razón por la cual se emite el presente reglamento específico para atender debidamente la situación de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 05 de setiembre. Una de las condiciones que califican de desgracia o infortunio es precisamente el daño y deterioro en su vivienda sufrido por los ciudadanos, daños que resultan como consecuencia de un hecho de la naturaleza o del hombre que resultan cobijadas bajo una declaratoria de emergencia como la que se declaró por el Decreto 37305-MP en ocasión del

25
Publicado como
Reglamento
en la gaceta
1912
11-10-2013

terremoto en Nicoya, y que facultan asimismo al Poder Ejecutivo a realizar transferencias para apoyar la atención de la emergencia y sus consecuencias lesivas. **Por Tanto;**

Este Concejo Municipal de Tilarán, en ejercicio de las facultades que le confiere la legislación antes indicada, acuerda dispensando de trámite de comisión y definitivamente someter a consulta pública no vinculante, por espacio de 10 días: El proyecto de reglamento al artículo 62 del código municipal para otorgar donaciones y ayudas para reparaciones de viviendas reportadas a vecinos del cantón en ocasión de emergencia nacional declarada por decreto 37305-MP, como a continuación se detalla:

Artículo 1°—Se procede a reglamentar lo referente a donaciones y ayudas para reparaciones de viviendas reportadas en la Emergencia Nacional declarada por Decreto 37305-MP, conforme lo establece la Constitución Política artículos 169 y 170, el artículo 4 inciso a, 13 inciso c, 43, 62 párrafo primero y final del Código Municipal que se registrará por las siguientes disposiciones.

Artículo 2°—Del ámbito de aplicación: Para los efectos específicos de este Reglamento, se definen los conceptos de desgracia e infortunio establecidos en el artículo 62 del Código Municipal, como un acontecimiento inesperado que amenaza gravemente la propiedad privada de una persona o una familia. Por lo que de acuerdo con ese concepto, se tienen como situaciones de desgracia e infortunio los hechos ocurridos con ocasión del sismo acontecidos el cinco de setiembre de dos mil doce y que generaron la declaratoria de Emergencia Nacional mediante por Decreto 37305-MP.

Artículo 3°—De los requisitos para acceder a la ayuda. Para ser beneficiario de ayudas por este concepto, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser vecino del cantón.
- b) Encontrarse en una situación de infortunio o desgracia, según lo dispuesto en el artículo anterior, y por lo tanto inscrito en el reporte definitivo de familias afectadas publicado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y que se encuentra vinculado al Plan General de la Emergencia Nacional declarada mediante Decreto 37305-MP y que ha sido aprobado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. No se atenderán casos que no se encuentren debidamente acreditados en el reporte indicado.
- c) Plantear ante la Alcaldía Municipal una solicitud escrita de ayuda que deberá acompañar con los siguientes documentos:
 - i. Nombre, dirección, número de cédula de identidad del beneficiario o identificación que acredite su estatus migratorio legal en el país.
 - ii. Ubicación del inmueble.
 - iii. Descripción de las obras de reparación requeridas.
 - iv. Cumplimiento de requisitos, permisos y trámites necesarios para obtener el permiso de construcción según las regulaciones internas de la Municipalidad.
 - v. Presupuesto de la obra acompañando con facturas proforma de materiales y costo de mano de obra estimado.
 - vi. Declaración jurada del solicitante de que el inmueble no contaba con un seguro que cubriera el daño.
 - vii. Cuando la complejidad de las obras lo requiera, según la normativa municipal necesaria para la obtención del permiso de construcción, la descripción de obras y presupuesto deberá ser elaborada por un profesional acreditado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
- d) Aportar con su solicitud, documentos básicos que demuestren su condición de ingreso familiar, en caso de trabajadores asalariados, deberán presentar copia de la orden patronal emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, de todos los integrantes del grupo familiar. En el caso de trabajadores con ingresos propios, las declaraciones de impuestos cuando las tuvieren. Aquellas personas que no puedan demostrar sus fuentes de ingresos, serán valorados por el departamento competente de la Municipalidad con el fin de determinar su situación económica y social, pudiendo utilizarse como medio de evaluación principal la Ficha de Información Social (FIS) levantada al efecto por el Instituto Mixto de Ayuda Social.

Artículo 4°—Del plazo de presentación de la solicitud. Las solicitudes podrán presentarse en un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la fecha de publicación oficial de este Reglamento por parte de la Municipalidad de Tilarán.

Artículo 5°—De la verificación de los datos. La Municipalidad se reserva en todo caso y para determinar la situación de desgracia o infortunio, como lo indica el Código Municipal, en su artículo 62, párrafo tercero, el derecho de solicitar y realizar toda clase de pruebas que coadyuven a determinar la necesidad real del vecino que solicita la ayuda, incluyendo la visita al hogar y la entrevista con miembros de la familia del solicitante, verificación de la propiedad registral del inmueble, así como la aplicación de otras técnicas de investigación social del ordinario uso de la materia.

Artículo 6°—De los permisos y trámites según tipo de obra requerida. Las obras que se autorice a realizar y que sean objeto de la ayuda reglamentada en la presente norma, deberán cumplir con la totalidad de permisos, trámites y documentos necesarios, de conformidad con la normativa interna de la Municipalidad y de las instituciones vinculadas con trámites de construcción. La Municipalidad deberá velar por el trámite expedito y conforme a las normas de todos los permisos necesarios.

Artículo 7°—De la clasificación de los daños y los montos máximos de ayuda. Las donaciones ejecutadas al amparo del presente reglamento, servirán para cubrir daños leves, moderados y graves, según la información que emita en este sentido el reporte definitivo de familias afectadas publicado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y que se encuentra vinculado al Plan General de la Emergencia Nacional. Estos recibirán un porcentaje de ayuda según su ingreso familiar, según se regula en el artículo siguiente y de conformidad con la gravedad del daño.

Para cada tipo de daños el monto de máximo de ayuda será el siguiente:

- a. Para reparaciones leves hasta un monto de dos millones colones.
- b. Para reparaciones moderadas hasta un monto de tres millones colones.
- c. Para reparaciones graves hasta un monto de cuatro millones colones.

Los montos indicados son límites máximos que no pueden ser superados. El monto de las reparaciones lo determina el presupuesto presentado para la obra por el beneficiario y ratificado por el profesional responsable de la Municipalidad.

Artículo 8°—De la clasificación de los beneficiarios. Adicionalmente a estar incluidos en el reporte definitivo de familias afectadas publicado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y que se encuentra vinculado al Plan General de la Emergencia Nacional, las familias serán clasificadas según su ingreso económico para recibir la ayuda correspondiente según las siguientes reglas:

- a. Se usará como base de cálculo el salario mínimo de un obrero no especializado de construcción según el último decreto de salarios vigente.
- b. Las familias cuyo ingreso económico no supere la suma de tres salarios, podrán optar para recibir un 100% del monto presupuestado para las reparaciones.
- c. Las familias cuyo ingreso económico supere los tres salarios pero que no supere la suma de los cinco salarios, podrán optar para recibir un 75% del monto presupuestado para las reparaciones.
- d. Las familias cuyo ingreso económico supere la suma a los cinco salarios pero que no supere la suma de los seis salarios, podrán optar para recibir un 50% del monto presupuestado para las reparaciones.
- e. Las familias cuyo ingreso económico supere la suma de los seis salarios no podrá optar para recibir ayuda alguna.

Artículo 9°—De la aprobación del giro de los fondos. El procedimiento de aprobación del giro de los fondos de ayuda será el siguiente:

- a. Recibida la solicitud completa, la Alcaldía tendrá un plazo máximo de tres días para ordenar la revisión de los documentos e inspección de la vivienda por parte de un profesional en

ingeniería o arquitectura con el fin de corroborar la vinculación del presupuesto presentado con la obra requerida para la reparación de los daños reportados.

- b. El profesional deberá rendir su informe positivo o negativo en un plazo máximo de tres días, y comunicarlo al solicitante.
- c. Si el informe es negativo el profesional deberá adecuar en su informe el monto de presupuesto requerido, el cual será el monto aprobado de forma definitiva. El informe deberá indicar además el plazo estimado de la obra.
- d. Adicionalmente, los departamentos competentes de la Municipalidad deberán realizar la verificación de la condición económica del beneficiario en el plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud.
- e. Recibido en la Alcaldía el informe del profesional, se ordenará de inmediato el giro del 50% del monto aprobado, y girará instrucciones al profesional para que al cumplirse la mitad del plazo estimado proceda a inspeccionar las obras.
- f. El interesado sujeto del beneficio deberá notificar formalmente a la Alcaldía el inicio de las obras.
- g. Inspeccionadas las obras el profesional podrá aprobar o improbar el giro del 50% restante mediante comunicación formal. En caso de que la decisión sea negativa, el profesional lo notificará al beneficiario, quien tendrá la posibilidad de apelar lo actuado ante la Alcaldía.
- h. Finalizada la obra, la Municipalidad podrá inspeccionar nuevamente las obras para asegurar el debido uso de los recursos.

Artículo 10.—Prohibiciones atinentes a los profesionales de la Municipalidad. El profesional en ingeniería o arquitectura que labore para la Municipalidad y que no cuente con dedicación exclusiva, estará inhibido de ejercer como profesional responsable en la ejecución de trámites previos y ejecución de obra de proyectos vinculados a las reparaciones que se regulan en el presente reglamento.

Artículo 11.—De las transferencias de fondos del Poder Ejecutivo. Los recursos financieros que gire el Poder Ejecutivo, de conformidad con la declaratoria de emergencia y el artículo 180 constitucional, deberán ser incorporados al presupuesto municipal, para lo cual deberá plantearse la gestión correspondiente ante la Contraloría General de la República.

Artículo 12.—Del plazo de ejecución de los fondos transferidos. Los fondos transferidos a la Municipalidad provenientes del Poder Ejecutivo, fundamentados en la declaración de emergencia nacional, y que serán usados para los fines específicos regulados en este reglamento, deberán ejecutarse en un plazo de un año a partir de la aprobación del Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Vencido este plazo, la Municipalidad deberá notificar al Ministerio de Hacienda el saldo de fondos comprometidos a la fecha.

Artículo 13.—De la fiscalización y reportes cuando medien transferencias de fondos de fuentes no municipales. Cuando los fondos usados para las ayudas reglamentadas provengan de transferencias del Poder Ejecutivo, la Municipalidad deberá rendir un informe mensual atinente a los recursos usados. Por estar vinculadas las ayudas con una Emergencia Nacional Declarada, dicho informe deberá remitirse tanto a la entidad que realice la transferencia presupuestaria, como a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Adicionalmente, deberá informarse al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos sobre los casos atendidos con el fin de mantener actualizado el reporte oficial de casos. Por último, los fondos que se transfieran a la Municipalidad para ejecutar las ayudas aquí reglamentadas deben ser objeto de fiscalización ordinaria por parte de los órganos de control interno de la Municipalidad.

Artículo 14.—De la disponibilidad presupuestaria. Las ayudas económicas reglamentadas en la presente norma podrán ser aprobadas únicamente cuando exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente. La Municipalidad no podrá aprobar ayudas que no cuenten con el respaldo presupuestario comprobado.

Tilarán, 9 de agosto del 2013.—Jovel Arias Ortega, Alcalde Municipal.—1 vez.—O. C. N° 516-2013.—Solicitud N° 43309.—C-231220.—(IN2013055658).

REGlamento PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán, en Sesión Ordinaria N° 167 del jueves, 11 de julio del 2013, dispuso aprobar como Reglamento, el proyecto de Reglamento para la Obtención de Permiso de Construcción de la Municipalidad de Tilarán, publicación que se materializara en *La Gaceta* N° 99 del 24 de mayo de 2013 y publicar el presente acuerdo por medio del Diario Oficial *La Gaceta*.

Tilarán, 1° de agosto del 2013.—Bch. Jovel Arias Ortega, Alcalde Municipal.—1 vez.—O. C. N° 436-2013.—Solicitud N° 43308.—C-8520.—(IN2013055661).

REGlamento DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO PARA EL CANTÓN DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán, en Sesión Ordinaria N° 165 del jueves 27 de junio del 2013, dispuso:

1°—Aprobar como Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el cantón de Tilarán, el proyecto publicado mediante *Gacetas* N° 224 del martes 20 de noviembre del 2012 y N° 225 del miércoles 21 de noviembre del 2012, por parte de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, incluyendo la modificación al artículo 44 del Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico, cuyo texto en lo sucesivo establecerá: toda persona física o jurídica que haya obtenido una licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberá cancelar un impuesto trimestral, según el tipo de negocio de la siguiente manera:

- a) Licorerías y similares (categoría A): Un impuesto igual a un salario base.
- b) Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile (categoría B1): Un impuesto igual a medio salario base.
- c) Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad de baile (categoría B2): Un impuesto igual a medio salario base.
- d) Restaurantes y similares (categoría C): Un impuesto igual a un salario base.
- e) Mini-súper (categoría D1): Un impuesto igual a un salario base.
- f) Supermercado (categoría D2): Un impuesto igual a dos salarios base.
- g) Establecimientos de hospedaje declarados de interés turístico por el ICT:
 - g.1) Empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones (Categorías E.1.a): Un impuesto igual a un salario base.
 - g.2) Empresas de hospedaje con quince o más habitaciones (Categorías E.1.b): Un impuesto igual a dos salarios base.
- h) Marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el ICT: Un impuesto igual a tres salarios base.
- i) Empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT (categoría E3): Un impuesto igual a dos salarios base.
- j) Centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el ICT (categoría E4): Un impuesto igual a tres salarios base.
- k) Actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT (categoría E5): Un impuesto igual a un salario base.

2°—Derogar acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 157 del 2 de mayo del 2013, con relación a las tarifas que se establecen en el artículo 44 del Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para los cantones de Cañas, Bagaces, Nandayure, Hojancha y Tilarán, publicado en *La Gaceta* N° 99 del 24 de mayo del 2014.

3°—Publicar el presente acuerdo por medio del Diario Oficial *La Gaceta*.

Tilarán, 29 de julio del 2013.—Bch. Jovel Arias Ortega, Alcalde Municipal.—1 vez.—O. C. N° 419-2013.—Solicitud N° 43307.—C-44220.—(IN2013055654).